

Servizio Conservazione Cloud (o TS Digital Archive)

ATTO DI DELEGA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

Il Sottoscritto John Doe, nato a Toma il 1 / 1 / 1980
C.F. DOEJHN80A01H501F, in qualità di **“Responsabile della Conservazione”** designato dal
Titolare dei Documenti (o **“Titolare dell’oggetto della conservazione”**) avente denominazione
IMPRESA VERDE CUNEO e C.F. 02730130040

PREMESSO CHE:

- il Cliente utilizza il Servizio Conservazione Cloud (o TS Digital Archive) (il **“Servizio”**) e ha accettato le relative condizioni generali di contratto (le **“Condizioni Generali”**, le cui definizioni devono intendersi qui integralmente richiamate);
- il Titolare dell’oggetto della conservazione affida a TeamSystem Service S.r.l. lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi al processo di conservazione dei Documenti di cui alla normativa tempo per tempo vigente (ivi inclusi il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all’articolo 71, comma 1, del CAD il **“Regolamento Conservazione”**) (la **“Normativa”**), in quanto è un conservatore che offre idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di protezione dei dati personali nello svolgimento delle attività di conservazione dei Documenti in conformità alla Normativa;
- il Titolare dell’oggetto della conservazione ed il Produttore sono esclusivi responsabili delle fasi precedenti alla conservazione dei Documenti ai sensi della Normativa, ossia delle fasi di redazione, emissione, formazione, tenuta, generazione della copia e trasferimento dei Documenti al Servizio, oltre che del loro contenuto;
- il sistema di conservazione relativo a ciascun Documento del Titolare dell’oggetto della conservazione è gestito, in conformità alla Normativa, da un Responsabile della Conservazione designato allo scopo, il quale intende delegare, ai sensi del Regolamento Conservazione, lo svolgimento del processo di conservazione al conservatore TeamSystem Service S.r.l. e al suo responsabile del servizio di conservazione. Per coerenza ed uniformità, il Responsabile della Conservazione designato dal Titolare dell’oggetto della conservazione dovrà essere sempre il medesimo per i diversi Documenti relativi al Titolare dell’oggetto della conservazione e la cui conservazione ai sensi della Normativa è affidata a TeamSystem Service S.r.l.;
- nel caso in cui il Titolare dell’oggetto della conservazione sia una Pubblica Amministrazione, il ruolo del Produttore è svolto dal responsabile della gestione documentale o, ove nominato, dal coordinatore della gestione documentale della Pubblica Amministrazione. Inoltre, ai sensi del Regolamento Conservazione, il ruolo del Responsabile della Conservazione in una Pubblica Amministrazione:
 - è un ruolo previsto dall’organigramma del Titolare dell’oggetto della conservazione;
 - è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;
 - può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato.
- il Responsabile della Conservazione del Titolare dell’oggetto della Conservazione dichiara di aver preso

Servizio Conservazione Cloud (o TS Digital Archive)

visione e di accettare integralmente le Condizioni Generali e il Manuale della Conservazione;

- TeamSystem Service S.r.l. predispone il Manuale di Conservazione, valido per tutti i Titolari dell'oggetto della conservazione e i Responsabili della Conservazione, ed il suo aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. Il Responsabile della Conservazione rimane responsabile della redazione ed aggiornamento periodico del manuale della conservazione del Titolare dell'oggetto della conservazione;
- TeamSystem Service S.r.l. e il Cliente hanno sottoscritto l'“Accordo Principale per il Trattamento di Dati Personali – Master Data Processing Agreement” volto a disciplinare il trattamento e la protezione dei dati oggetto del Servizio, in conformità con il regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (“**GDPR**”) e con lo stesso TeamSystem Service S.r.l. è stata nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- TeamSystem Service S.r.l., titolare del trattamento, dichiara che i dati personali relativi al Responsabile della Conservazione, conferiti dallo stesso e/o dal Titolare dei Documenti e/o dal Cliente, formeranno oggetto di trattamento da parte di TeamSystem Service S.r.l. nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi derivanti dal presente Atto di Delega. I dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, amministrativo-contabili e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per finalità di tutela dei propri diritti. Il conferimento dei dati in sede di compilazione della modulistica contrattuale è necessario ed essenziale per l'instaurazione e la gestione stessa del presente Atto di Delega e non occorre alcun consenso specifico da parte del Responsabile della Conservazione per il relativo trattamento. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. I dati non verranno né diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione per eventuali società che effettuano attività di revisione e certificazione, alle quali TeamSystem Service S.r.l. ha aderito o è tenuta per legge, nonché consulenti fiscali, legali o aziendali, istituti di credito, enti e amministrazioni pubbliche o soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni e per dar seguito agli obblighi del presente Atto di Delega. Potranno venire a conoscenza dei dati personali, per quanto strettamente necessario in base alle rispettive mansioni, il personale incaricato dell'amministrazione, dell'area commerciale, dell'area tecnica e del controllo di gestione di TeamSystem Service S.r.l., nonché i responsabili esterni del trattamento che prestano servizi informatici. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente alla sua cessazione, ove necessario per l'espletamento degli adempimenti di legge, per i tempi previsti dalla normativa di settore. Il Responsabile della Conservazione potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa agli artt. 15-23 GDPR e richiedere, tra l'altro, informazioni sull'origine e l'utilizzo dei dati, la modifica e correzione dei dati, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei dati se non più necessari o di avere copia dei dati conservati e richiedere ulteriori informazioni, ivi incluso l'elenco dei responsabili esterni del trattamento, rivolgendosi all'ufficio legale, presso la sede di TeamSystem Service S.r.l. o inviando un'email a privacy@teamsystem.com. Resta fermo il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o alle autorità giudiziali in caso di pretesa violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

conferisce a **TeamSystem Service S.r.l.**, con effetti dalla data di accettazione da parte del Cliente delle Condizioni Generali, l'incarico di delegato conservatore secondo il Regolamento Conservazione, affinché provveda all'esecuzione del processo di conservazione dei Documenti relativi al Titolare dell'oggetto della conservazione indicato nel presente Atto di Delega e trasferiti al sistema di conservazione in conformità alla Normativa e secondo le specifiche e le condizioni concordate, in particolare secondo quanto riportato nel Manuale della Conservazione e nella Scheda Servizio. La presente delega è valida anche per altri Documenti

Servizio Conservazione Cloud (o TS Digital Archive)

del Titolare dell'oggetto della conservazione conservati da TeamSystem Service S.r.l. e relativi all'eventuale attivazione di altro Servizio TS Digital, ad esempio il Servizio TeamSystem Digital Invoice per la fatturazione elettronica.

Con il presente atto, il Responsabile della Conservazione delega a TeamSystem Service S.r.l. tutti i seguenti compiti, in coerenza con il Regolamento Conservazione:

- a. definire le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla Normativa e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il Titolare dei Documenti svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b. gestire il processo di conservazione e garantirne nel tempo la conformità alla Normativa, delegando ed autorizzando l'apposizione di una firma elettronica qualificata (firma digitale) o di un sigillo elettronico qualificato sul pacchetto di archiviazione o sugli altri file firmati nel processo di conservazione,
- c. generare e sottoscrivere il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal Manuale di Conservazione di TeamSystem Service S.r.l.;
- d. generare e sottoscrivere il pacchetto di distribuzione con firma digitale, come descritto nel Manuale di Conservazione di TeamSystem Service S.r.l.;
- e. effettuare il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f. effettuare la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi, salvo non poter garantire la verifica della leggibilità degli oggetti digitali nei casi in cui il Produttore li versi al servizio in forma crittografata o comunque in forma inintelligibile;
- g. al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adottare misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adottare analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati salvo i casi in cui i formati siano stati versati dal Produttore in forma crittografata o comunque in forma inintelligibile;
- h. provvedere alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal Manuale di Conservazione di TeamSystem Service S.r.l.;
- i. predisporre le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione come previsto dal Regolamento Conservazione, secondo quanto concordato con il Titolare del trattamento dei dati personali nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali;
- j. assicurare la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- k. assicurare agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l. provvedere, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.



Servizio Conservazione Cloud (o TS Digital Archive)

Luogo e Data _____

Firma leggibile del Responsabile della Conservazione

Firma di TeamSystem Service S.r.l.

TEAMSYSTEM SERVICE S.R.L.
